Agencia Tributaria

TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO,
POR PROMOCIÓN INTERNA, PARA PERSONAL FUNCIONARIO DE
CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO, EN EL CUERPO GENERAL
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,
ESPECIALIDAD AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.
Resolución de 2 de julio de 2009 (B.O.E. 11/07/09).

CUADERNILLO DE PREGUNTAS

SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2010

El presente ejercicio consta de 10 páginas (incluida carátula)

ENUNCIADO PARA LAS PREGUNTAS N º1 Y Nº 2

D. Antonio Barrueco tiene una deuda tributaria por importe de 125.000 € en fase de embargo. El Agente de la Hacienda Pública va al Banco X y a la Caja de Ahorros Y con la intención de presentar sendas diligencias de embargo.

Entra en el Banco X y una vez presentada la diligencia de embargo, el Director de la sucursal le informa que no hay saldo en la cuenta de D. Antonio. Mientras estaba esperando la contestación del banco, ve diversos movimientos entre el Director y el Subdirector de la sucursal que le hace pensar que se ha hecho algo en la cuenta corriente embargada antes de dar la contestación a la diligencia.

El Agente va después a la Caja de Ahorros Y, donde D. Antonio figura en las siguientes cuentas:

- Una cuenta corriente indistinta a nombre de D. Antonio y de su padre D. Luis Barrueco, donde según acredita este último únicamente es ingresada su pensión de jubilación.

- Figura como autorizado en una cuenta corriente de la que es titular su esposa Dª María.

- Una cuenta corriente con saldo de 1.000 euros donde es ingresada su nómina. (Importe de la nómina: 1.200 € mensuales, Salario mínimo interprofesional: 600 €).

Pregunta: 1

a) En el Banco, ¿qué puede hacer el Agente? ¿Cómo se hacen constar estos hechos?

b) Una vez de regreso a la Oficina de Recaudación, ¿qué se puede hacer para comprobar los hechos?

c) Competencia para hacerlo.

d) Si se probara que, en el momento de la presentación de la diligencia, el Director de la sucursal traspasó los saldos existentes en la cuenta de D. Antonio a otra de un familiar, ¿qué se puede hacer?

Pregunta: 2

¿Qué saldos son embargables de las cuentas corrientes de la Caja de Ahorros Y?

ENUNCIADO PARA LAS PREGUNTAS Nº 3 y Nº 4

El deudor D. Luis Mieza tiene una deuda tributaria por importe de 200.000 € cuyo plazo de ingreso en voluntaria finalizaba el 05/09/2006. El deudor procedió a recurrirla ante el Tribunal Económico Administrativo, suspendiendo la deuda con garantía de un aval bancario. El Tribunal resuelve desestimando la reclamación. Se le notifica la ejecución de la deuda

dándole plazo de ingreso hasta el día 20/04/2008. Se procede a liquidar los intereses suspensivos.

Además tiene una deuda de 2.000 € pendiente. Finalizada la fase de ingreso en voluntaria, se le debe notificar la providencia de apremio.

Se persona el Agente de la Hacienda Pública en el domicilio particular del deudor, al efecto de entregar las notificaciones, recibiéndole una señora que dice ser empleada de hogar. Esta le recoge las notificaciones, firmando el correspondiente recibí. Unos días después se persona el deudor con 2.000 € en efectivo en la Oficina de Recaudación para proceder al pago.

Pregunta: 3

Señale cuál es el plazo de inicio y final del cómputo de los intereses suspensivos correspondientes a la deuda de 200.000 € en los siguientes supuestos:

a) Si hubiera efectuado el ingreso el día 17/04/2008.

b) Si hubiera efectuado el ingreso el día 25/04/2008. Indique además cuáles son las consecuencias del ingreso ese día.

En relación con la deuda de 2.000 € ¿qué consecuencias se derivarían del ingreso si se le notificara la providencia de apremio el día 13/07/2008 y se ingresara el día 01/08/2008?.

Pregunta: 4

a) Indique las consecuencias de la recepción de las notificaciones por la empleada de hogar. En caso de que no las quisiera recibir, ¿cuáles serían las consecuencias?

b) En relación con la pretensión del deudor de ingresar en efectivo la deuda de 2.000 €:

- ¿Qué debe informarle el funcionario que atienda al deudor, sobre el pago en efectivo de deudas tributarias en Oficinas de Recaudación?

- ¿Cuáles son los métodos de ingreso que existen para el pago de deudas?

ENUNCIADO PARA LA PREGUNTA Nº 5

A la sociedad Vilvestre SL se le practicó una liquidación tributaria por el concepto Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 2007, con el siguiente desglose:

Cuota: 300.000€
Intereses: 12.000€

La liquidación se levantó por la existencia de gastos que, a juicio del órgano inspector, no son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, se inició expediente sancionador que culminó con la imposición de una sanción de 150.000 euros.

Estas liquidaciones no fueron recurridas ni ingresadas, por lo que se exigieron en vía de apremio.

En el procedimiento ejecutivo, se declara fallida a la sociedad y no se detectan otros responsables, a excepción de los administradores de la misma, D. Juan y D. Pedro Vilvestre, que han estado ejerciendo el cargo de forma mancomunada desde la constitución de la sociedad.

Pregunta: 5

a) Determinar el tipo de responsabilidad en que han podido incurrir los administradores.

b) ¿Qué requisitos se deben dar para la exigencia de tal responsabilidad?

c) Determinar el alcance de la responsabilidad.

ENUNCIADO PARA LAS PREGUNTAS Nº 6 Y Nº 7

El 22 de enero de 2008 D. Manuel Gómez, veterinario titulado y con domicilio habitual en Cerro Muriano (Córdoba), inicia en tal domicilio una actividad de clínica veterinaria.

Desde el comienzo de la actividad de la clínica han venido teniendo lugar las actuaciones y operaciones que, tanto relativas al propio titular, como a terceras personas relacionadas con él, se indican a continuación y respecto de las cuales se formulan al opositor/opositora las cuestiones que en cada caso se señalan.

Pregunta: 6

El 5 de enero de 2008, con anterioridad al comienzo de la actividad, D. Manuel presenta ante la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria en Córdoba declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios.

Razone brevemente si D. Manuel está obligado a solicitar y utilizar el NIF en sus relaciones profesionales.

Pregunta: 7

D. Manuel presenta el 25 de junio de 2009 su declaración por IRPF correspondiente al ejercicio 2008, consignando en la misma un resultado a devolver de 1.755€, importe cuya devolución solicita mediante transferencia a su cuenta bancaria.

La Administración comprueba el contenido de la declaración y detecta una serie de incidencias, que se detallan a continuación y que dan lugar a que se inicie un procedimiento de gestión tributaria. Éste se inicia mediante comunicación que es notificada mediante agente tributario el 2 de diciembre de 2009. Las incidencias son:

1. Se ha detectado un error aritmético en los importes declarados. La corrección de estos importes minoraría la devolución solicitada hasta la cantidad de 349€.

2. Se observa que la deducción por adquisición de vivienda presenta ciertas irregularidades, por la cuales la Administración estima que no procede deducirse ninguna cantidad por este concepto.

3. En información facilitada por TALLERES S.L., en la declaración resumen anual de retenciones (modelo 180) que presentó referida al año 2008, figura que D. Manuel ha percibido de TALLERES S.L. una cuantía íntegra de 6.000€ en concepto de alquiler de un local de su propiedad. La retención practicada sobre esa cuantía íntegra, realizada por TALLERES S.L. figura deducida por D. Manuel en su declaración de IRPF. Sin embargo, no aparece en la misma declaración cuantía alguna en concepto de percepciones por arrendamientos de locales.

A la vista de lo indicado,

a) Razone brevemente si en este supuesto la Administración puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada a que se refiere el artículo 136 y siguientes de la Ley General Tributaria (LGT).

b) ¿Qué consideración tendrá la no atención en tiempo y forma de los requerimientos efectuados en el desarrollo del procedimiento de gestión, según lo dispuesto en el artículo 203 de la LGT?

ENUNCIADO PARA LAS PREGUNTAS Nº 8 y Nº 9

Dª Amalia Chaves, trabajadora de la clínica veterinaria de D. Manuel Gómez, presentó el 29 de junio de 2009 su declaración de IRPF correspondiente al año 2008, consignando en la misma un resultado a devolver de 1.789€, importe que fue solicitado mediante transferencia a su cuenta bancaria.

La Administración observa en dicha declaración los hechos que se indican a continuación y decide iniciar el correspondiente procedimiento de comprobación limitada:

1. Dª Amalia declaró unos ingresos por rendimientos de trabajo de 22.055 €, en su condición de asalariada de D. Manuel, mientras que éste, en su declaración resumen anual de retenciones (modelo 190), declaró como rendimientos íntegros del trabajo abonados a Dª Amalia la cantidad de 22.955 euros.

2. En poder de la Administración consta el dato, proveniente de una declaración informativa presentada por la entidad bancaria, de haber satisfecho a Dª Amalia unos intereses bancarios durante el año 2008 de 235€, no incluidos por ésta en su declaración de IRPF.

La Administración tributaria inicia el anteriormente referido procedimiento de gestión tributaria mediante notificación efectuada por agente tributario en el domicilio fiscal de la obligada tributaria.
La referida notificación incluye una propuesta de liquidación tributaria, recogiendo las operaciones de cuantificación necesarias y determinando el importe de la devolución calculada de acuerdo a los datos de que dispone y a la normativa tributaria, comunicando asimismo la puesta de manifiesto del expediente a la obligada tributaria, y advirtiéndole que puede formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.

Pregunta: 8

a) ¿Qué consideración tiene la propuesta de liquidación tributaria enviada por la Administración, según lo dispuesto en el artículo 101 de la LGT?

b) ¿Qué plazo máximo tiene la Administración para notificar la resolución del procedimiento iniciado?, ¿cuándo empezará a contabilizarse dicho plazo?

Pregunta: 9

¿De qué plazo disponía Dª. Amalia para presentar su declaración de IRPF, correspondiente al ejercicio de 2008?

ENUNCIADO PARA LA PREGUNTA Nº 10

Se inicia el 9 de septiembre de 2009 un procedimiento de inspección para comprobar e investigar la situación tributaria de D. Manuel Gómez, en relación con el IRPF de los ejercicios que correspondan, por su actividad profesional como veterinario titulado.

Dicho procedimiento se inicia por comunicación escrita notificada al obligado tributario mediante Agente tributario, para que se persone el día 14 de septiembre de 2009 en las Oficinas de la Inspección de los Tributos en Córdoba, a las 9.00 horas. En dicha comunicación, se señala que las actuaciones de comprobación tendrán carácter parcial.

El Agente tributario actuario extiende, por duplicado, diligencia de notificación con fecha 09/09/2009.

Pregunta: 10

a) ¿Es correcto el plazo dado por la Inspección de los Tributos al obligado tributario para su personación en sus oficinas, según lo dispuesto en el Real Decreto 1065/2007, por el se

aprueba el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria?

b) ¿En qué circunstancias podrá ampliarse el plazo máximo de 12 meses señalado en el artículo 150 de la Ley General Tributaria para la conclusión de las actuaciones inspectoras?

ENUNCIADO PARA LA PREGUNTA Nº 11

Dª Mar Sella, casada con D. José García, presenta declaración individual (no aplica tributación conjunta) del IRPF del año 2007, presentación que tiene lugar el día 30 de junio del año 2008, último día del plazo de presentación, consignando un resultado a devolver de 3000€, y solicitando la correspondiente devolución.

El día 1 de diciembre de 2008 el órgano gestor competente de la Agencia Tributaria decide iniciar un procedimiento de verificación de datos de aquella declaración, y remite a Dª Mar una comunicación para requerirle que presente, en los 10 días hábiles siguientes al de notificación de la comunicación, las escrituras de compra-venta de una vivienda transmitida por ella durante el año 2007. Ese requerimiento lo firma el titular del órgano gestor el mismo día de la remisión (el 1 de diciembre de 2008), y le es notificado a Dª Mar el día 12 del mismo mes. Ésta aportó finalmente al órgano gestor la documentación requerida 31 días naturales después del fin del plazo dado por el órgano gestor para la atención del requerimiento.

Como resultado final de este procedimiento de verificación de datos, el órgano gestor de la Agencia Tributaria dicta, el 30 de marzo de 2009, una liquidación provisional de la que resulta un importe a devolver de 1000 € (es decir, 2000 € menos de lo que solicitó la declarante). Esta liquidación provisional se notifica el 15 de abril de 2009. La devolución se acuerda el día 20 de abril del mismo año, ordenándose su pago el día 25 del mismo mes, y pagándose el día 30 de abril mediante abono de los 1000 € en la cuenta bancaria de la declarante, Dª Mar.

Pregunta: 11

a) Indique qué procedimientos de gestión tributaria se observan en la relación de hechos expuesta.

b) Indique en qué fecha se debe entender iniciado cada uno de dichos procedimientos.

c) Señale la fecha en que se finalizaron por la Agencia Tributaria cada uno de los procedimientos.

ENUNCIADO PARA LA PREGUNTA Nº 12

D. José García, casado con Dª Mar Sella, es un empresario individual residente en España que viene presentando declaración individual del IRPF en la que determina los rendimientos de su actividad económica en régimen de estimación objetiva. El Sr. García no convive actualmente en el mismo domicilio que Dª Mar, pues por razones profesionales cambió su domicilio fiscal el día 15 de mayo de 2009, circunstancia que comunicó en su declaración individual del IRPF de 2008, que fue presentada el día 25 de mayo de 2009.

Pregunta: 12

a) Indique cuál es, según la vigente normativa tributaria, el domicilio fiscal de las personas físicas residentes en España (tanto si realizan como si no actividad empresarial o profesional).

b) Señale cuáles son los modelos para la comunicación del cambio de domicilio fiscal que pueden utilizar las personas físicas residentes en España.

c) Señale si el Sr. García ha actuado correctamente al comunicar el cambio de domicilio en su declaración individual de IRPF de 2008.

ENUNCIADO PARA LA PREGUNTA Nº 13

El Sr. Martínez, vecino de Dª Mar, ha presentado su declaración de IRPF de 2007 el día 14 de octubre de 2009, sin que haya existido un requerimiento previo por parte de la Administración Tributaria. El plazo reglamentario de presentación de dicha declaración había finalizado el 30 de junio de 2008. El resultado de la declaración fue de 5.325€ a ingresar. Este importe fue ingresado por el declarante, el mismo día 14 de octubre de 2009, en la entidad colaboradora en la que presentó la declaración.

Pregunta: 13

Indique las consecuencias, en el orden tributario, de la presentación e ingreso de la declaración IRPF de 2007 realizados el día 14 de octubre de 2009.

ENUNCIADO PARA LA PREGUNTA Nº 14

En la C/ Serrano 313 de Madrid, se encuentran ubicadas las oficinas y el domicilio social y fiscal de la empresa Promociones Martínez, S.A., sociedad dedicada a la promoción y venta de inmuebles destinados tanto a vivienda como a locales de negocio. Esta sociedad no tiene, a efectos fiscales, la consideración de Gran Empresa y obtuvo beneficios en los ejercicios 2007 y 2008.

En la actualidad la empresa tiene una promoción en curso en la C/ Londres nº 70 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El Agente tributario D. Pedro García acudió el 5 de abril de 2009 al Registro de la Propiedad a efectos de toma de datos de los pisos y locales vendidos por la Sociedad. Del Registro de la Propiedad se obtuvo la siguiente información referida a la promoción de Pozuelo de Alarcón, que fue plasmada por el Agente Tributario en la diligencia que extendió al efecto y que posteriormente fue entregada al funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda que debe analizar y valorar la información contenida en ella. Antes de esta valoración, dicho funcionario examina si la diligencia contiene los elementos esenciales exigibles por la norma:

- Declaración de obra nueva: el 05-08-2008.
- Número de unidades:

  10 viviendas
  2 locales de negocio
  20 plazas de garaje

Consta en el Registro que hasta la fecha se han vendido 7 viviendas y 14 plazas de garaje. El personal de la empresa lo componen, además del Administrador, 15 trabajadores.

Para financiar la construcción de la promoción sita en Pozuelo de Alarcón la sociedad solicitó en 2008 un préstamo de 300.000€ a cada uno de sus 4 socios. La empresa devolverá el préstamo a los socios en el mes de junio de 2009, abonando junto al capital un 5% en concepto de intereses a cada uno de aquéllos.

Pregunta: 14

a) Indique qué declaraciones ha de presentar a la Agencia Tributaria la sociedad durante el año 2009, señalando, en su caso, para cada una de ellas el respectivo concepto impositivo.

b) Indique cuáles son los aspectos esenciales que debe contener la diligencia de constancia de hechos realizada por el Agente Tributario D. Pedro García en el Registro de la Propiedad.

ENUNCIADO PARA LAS PREGUNTAS Nº 15 Y Nº 16

El órgano gestor competente de la Agencia Tributaria ha decidido enviar a la sociedad Promociones Martínez, S.A. una comunicación para iniciar un procedimiento de comprobación limitada en relación con una deducción contenida en su declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2007.

Pregunta: 15

¿En cuál de los domicilios que se indican seguidamente debería intentarse la primera notificación de dicha comunicación? Fundamente su respuesta.

- C/ Serrano, nº 313 de Madrid.

- C/ Londres, nº 70 de Pozuelo de Alarcón.

- C/ Mayor, nº 3 de Madrid, donde se encuentra la residencia y el domicilio fiscal del Administrador de la sociedad.

Pregunta: 16

Una vez que no ha podido realizarse la notificación en el lugar en que normativamente correspondía efectuarla en primer lugar, el órgano gestor intenta una segunda notificación. Indique, razonando brevemente su respuesta, cuáles de las siguientes notificaciones, en su caso, serían válidas y cuáles no:

- El Agente tributario se personó en la promoción de la C/ Londres, nº 70 de Pozuelo de Alarcón e intentó realizar la notificación al Administrador. Éste la rechaza.

- Personado el Agente tributario en la C/ Serrano, nº 313 de Madrid no se encuentra a nadie, dejándose la notificación en el buzón.

- Personado el Agente tributario en la C/ Mayor, nº 3 de Madrid, se entrega la notificación a Dª Eloisa Gutiérrez, mujer del Administrador.